民法12 筆記：消滅時效的客體——形成權 vs 請求權

> 來源：民法12 課程字幕 00:00:01 ~ 00:03:05

🕮 法條原文速查

> **§125**（一般消滅時效）
> 請求權，因**十五年**間不行使而消滅。但法律所定期間較短者，依其規定。

> **§18**（人格權之保護）
> I：人格權受侵害時，得請求法院**除去其侵害**；有受侵害之虞時，得請求**防止**之。
> II：前項情形，以法律有特別規定者為限，得請求**損害賠償**或**慰撫金**。

> **§359**（物之瑕疵擔保——減少價金或解除契約）
> 買賣因物有瑕疵，而出賣人依前五條之規定，應負擔保之責者，買受人得**解除其契約**或**請求減少其價金**。

> **§365**（§359 之除斥期間）
> 買受人因物有瑕疵……應於依第 356 條規定為通知後**六個月**間為之。

> **§767**（所有人之物上請求權）
> I 前段：所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得**請求返還**之。
> I 中段：對於妨害其所有權者，得**請求除去**之。
> I 後段：有妨害其所有權之虞者，得**請求防止**之。

> **§962**（占有人之物上請求權）
> 占有人，其占有被侵奪者，得請求返還其占有物……被妨害者，得請求除去其妨害……

> **§963**（§962 之消滅時效）
> 前條請求權，自侵奪或妨害占有……**一年**間不行使而消滅。

> **§1001**（同居義務）
> 夫妻互負**同居**之義務。

> **§1030-1**（剩餘財產分配請求權）
> 法定財產制關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除……應平均分配。

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「下列何者有消滅時效之適用？」	記住分類：形成權 ✗、債權請求權一律 ✓、物權看情況、純粹身分 ✗、人格§18 I ✗
「§359 減少價金之消滅時效為何？」	陷阱！§359 是**形成權**，適用**除斥期間**（§365），不是消滅時效
「請求扶養」vs「請求扶養費」	前者純粹身分→無時效；後者涉$→有時效。**一字之差結論相反**
「§18 之除去侵害有無消滅時效？」	**無**。人性尊嚴 > 法安定性
「§823 共有物分割請求有無除斥期間？」	**無**，隨時可請求

一、核心觀念：消滅時效的客體必須是「請求權」

- 消滅時效制度**只適用於請求權**
- **形成權**不能直接適用消滅時效（§125），形成權適用的是「除斥期間」
- 考試論述大忌：把形成權直接適用 §125（15 年消滅時效）

二、形成權的典型例示與其時效規範

條文	權利內容	權利性質	時效/除斥期間規範
§359	物之瑕疵擔保—減少價金/解除契約	形成權（雖有「請求」二字）	除斥期間：§365
§256	給付不能時解除契約	形成權	需找對應除斥期間規範，不能用 §125
§823	共有物分割請求	形成權	**無除斥期間**，隨時可請求分割
§949	佔有人回復請求權（盜贓遺失物）	形成權	除斥期間：§949 本身規定（喪失佔有後 **2 年**內）
§1225	特留分扣減權	形成權	**類推適用** §1146 繼承回復請求權的期間

重點提醒

- 法條中出現「請求」二字 ≠ 該權利就是請求權
- 判斷關鍵：該權利的**本質**是單方意思表示即發生效果的形成權，還是向他方請求給付的請求權
- 形成權 → 找除斥期間
- 請求權 → 找消滅時效

三、請求權的分類與消滅時效適用

（一）債權請求權 → 一律有消滅時效適用（無例外）

包括：

- 契約上的請求權
- 無因管理
- 不當得利
- 侵權行為

（二）物權所生的請求權 → 視情況而定

請求權類型	條文	消滅時效
佔有人的物上請求權	§962	**有**：§963 規定 **1 年**間不行使而消滅
所有物返還/妨害除去/妨害防止	§767	視動產/不動產、已登記/未登記而定（詳見「§767 與消滅時效」筆記）

（三）身分上的請求權 → 視是否涉及金錢而定

類型	定義	消滅時效	例示
純粹身分關係（不涉$）	不涉及金錢的身分請求權	✗ **無**時效適用	§1001 同居請求權
非純粹身分關係（涉$）	涉及金錢的身分請求權	✓ **有**時效適用	§1030-1 剩餘財產分配請求權

考試陷阱：「請求扶養」vs「請求扶養費」

主張內容	性質	消滅時效
請求扶養	純粹身分關係（扶養方法不限於給錢）	✗ **無**
請求扶養費	非純粹身分關係（涉及特定金額）	✓ **有**

> 請求扶養 ≠ 請求扶養費。考試要看清楚題目是哪一個，結論不同！

（四）人格權所生的請求權 → 視主張內容而定

主張內容	條文	消滅時效	理由
除去侵害／防止侵害	**§18 I**	✗ **無**	涉及人性尊嚴，重要性大於法安定性
損害賠償	**§184** 等	✓ **有**	屬一般財產上的債權請求權

> 人格權受侵害 → §18 I 除去/防止侵害不受時效限制；但後續的損害賠償請求仍有時效問題。

四、體系圖

消滅時效的客體
├── 形成權 → ✗ 不適用消滅時效，適用「除斥期間」
│　　├── §359（瑕疵擔保）→ 除斥期間 §365
│　　├── §256（解除契約）→ 找對應除斥期間
│　　├── §823（共有物分割）→ 無除斥期間
│　　├── §949（佔有回復）→ 2 年除斥期間
│　　└── §1225（特留分扣減）→ 類推 §1146
│
└── 請求權 → ○ 適用消滅時效（但非全部）
　　├── 債權請求權 → 一律適用（無例外）
　　│　　├── 契約請求權
　　│　　├── 無因管理
　　│　　├── 不當得利
　　│　　└── 侵權行為
　　│
　　├── 物權請求權
　　│　　├── §962 佔有保護 → §963：1 年
　　│　　└── §767 所有物返還等 → 見「§767 與消滅時效」筆記
　　│　　　　├── 動產 → §125（15 年）
　　│　　　　├── 不動產（已登記）→ 原則 ✗（釋107、164）；例外 ✓（釋771）
　　│　　　　└── 不動產（未登記）→ 原則 §125（15 年）；例外 ✗（依法無須登記 **ex.**水源地）
　　│
　　├── 身分上請求權
　　│　　├── 純粹（不涉$）→ ✗ 無時效　**ex.** §1001 同居、請求扶養
　　│　　└── 非純粹（涉$）→ ✓ 有時效　**ex.** §1030-1 剩餘財產分配、請求扶養費
　　│
　　└── 人格權請求權
　　　　├── §18 I 除去/防止侵害 → ✗ 無時效
　　　　└── 損害賠償（**ex.** §184）→ ✓ 有時效